

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1259/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	นางนิตยา ศิลปพงษ์หรือกมุทชาติ	จำเลย
	นางนิตยา ศิลปพงษ์หรือกมุทชาติ	จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้พนักงานอัยการโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายและถึงแม้คดีจะต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ก็ตาม แต่ก็ไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 219 เพราะศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต่างลงโทษจำคุกเกิน 1 ปี จำเลยจึงมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 219 ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาทันปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 83) ส่วนโจทก์ร่วมไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ระหว่างพิจารณา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ประกอบด้วยมาตรา 91 ฯลฯ ให้จำคุกจำเลยกระทงละ 2 ปีรวมจำคุก 6 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 82)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 83)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละไม่เกิน 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โดยระบุวรรคของมาตราที่จำเลยกระทำผิดเท่านั้น จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาในข้อ 2 ข. ของจำเลยที่ว่าจำเลยมิได้กระทำผิดตามฟ้อง จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาในข้อ 2 ก.ของจำเลยที่ว่า โจทก์ร่วมร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายสมบัติ ศิลปพงษ์ กับพวก ที่เกี่ยวข้องในข้อหายักยอกทรัพย์ อันเป็นความผิดต่อส่วนตัว มิได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีในข้อหาจับของโจรและพนักงานสอบสวนมิได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับจำเลยฐานรับของโจรการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเป็นการไม่ชอบ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยคดีนี้ นั้นเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังมาแล้วว่า ได้มีการแจ้งความให้ดำเนินคดีแก่จำเลยและมีการสอบสวนโดยชอบ โจทก์มี

อำนาจฟ้อง จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและฎีกาจำเลยนอกจากนี้ก็เป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้นจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาเช่นกัน ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยกระหนละไม่เกิน 5
ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โดยระบวรยศของมาตราที่จำเลยกระทำผิดเท่านั้น จึง
เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาในข้อ 2 ข. ของจำเลยที่ว่าจำเลยมิได้กระทำ
ผิดตามฟ้อง จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาในข้อ 2 ก. ของจำเลยที่ว่า
โจทก์ร่วมร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายสมบัติ ศิลปพงษ์ กับ
พวก ที่เกี่ยวข้องในข้อหายักยอกทรัพย์ อันเป็นความผิดต่อส่วนตัว มิได้ร้องทุกข์ให้
ดำเนินคดีในข้อหาจับของโจรและพนักงานสอบสวนมิได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับ
จำเลยฐานรับของโจร การสอบสวนของพนักงานสอบสวนเป็นการไม่ชอบ โจทก์จึง
ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยคดีนี้ นั้นเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังมา
แล้วว่า ได้มีการแจ้งความให้ดำเนินคดีแก่จำเลยและมีการสอบสวนโดยชอบ โจทก์มี
อำนาจฟ้อง จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและฎีกาจำเลยนอกจากนี้ก็เป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้นจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาเช่นกัน ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ